

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة ، يوم الأربعاء ٢٩ فبراير ٢٠١٢ م ، الموافق ٧ ربيع الثاني ١٤٣٣ هـ ،
برئاسة سعادة القاضي/ سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة : عباس الشيخ منصور الستري ، وسلمان عيسى سيادي ،
والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني ، والدكتور محمد المشهداني ، ونوفل بن عبدالسلام
غربال ، أعضاء المحكمة الدستورية .
وحضور السيد/ عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.

صدر الحكم الآتي:

في القضية المُنقّدة في سجل المحكمة الدستورية برقم (ح/١/٢٠١٠) لسنة (٦)
قضائية، والمعلن عنها صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته).
بعد أن أحالت المحكمة الصغرى المدنية الثانية بقرارها الصادر بجلسة ١٣/١/٢٠١٠
الدعوى رقم ١/٨٧٢/٢٠٠٩/٠٢.

المرفوعة من:

محمد عزمّت عبدالله.
وكيله المحامي عبدعلي العصفور.

ضد:

عقارات غرناطة.
وكيلتها المحامية هدى سعد.

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من مارس ٢٠١٠ ، ورد إلى الأمانة العامة للمحكمة ملف
الدعوى رقم (٧/٨٧٢/٢٠٠٩/٠٢) ، بعد أن قضت فيها المحكمة الصغرى المدنية الثانية
بحكمها الصادر بتاريخ ١٣ من شهر يناير ٢٠١٠ ، بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى
المحكمة الدستورية ، للفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٥٤) من
القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١ ، وقدم جهاز قضايا الدولة

مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها ، كما قدمت المدعى عليها الثانية مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . ونظرت الإحالة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة النطق بالحكم في جلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتلخص في أن المدعي كان قد أقام دعواه الموضوعية أمام المحكمة الصغرى المدنية ، يطلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ -/5000 دينار والفائدة القانونية ، على سند من أنه اشترى منها الشقة المبينة أوصافها في لائحة دعواه بمبلغ -/110,000 دينار ، سدد منه -/5,500 دينار عربوناً ، إلا أنها رفضت إتمام البيع ، وأعادت له مبلغ -/3,000 دينار ، ولم ترد العربون ومثله ، فأقام دعواه استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (54) من القانون المدني التي تنص على أنه : ((إذا عدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله ، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر ...)) ، وقد تداولت الدعوى بالجلسات ، وبجلسة 2010/1/31 أصدرت المحكمة حكمها سالف البيان، تأسيساً على أن مقتضى النص المطعون عليه يتضمن سلباً لأموال من عدل ، إذا لم يلحق الطرف الآخر ضرر ، وبالتالي ينحل إلى اعتداء على حق الملكية ، الذي يصونه الدستور ، فضلاً عن أن هذا النص - حسبما جاء في الحكم - يمثل انتقاصاً لحق التقاضي ، ويتضمن تدخلاً من السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية ، حيث يحرم القاضي من بحث عناصر النزاع ، وما إذا كان قد تسبب في ضرر أم لا ، بما يُثير شبهة عدم دستورية المادة (1/54) من القانون المدني بالمخالفة للمواد (9/ج) و(20/و) و(32/أ) من الدستور .

وحيث إن ممثل الحكومة قد دفع بعدم قبول الدعوى بحجة أن قرار الإحالة وإن تضمن النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته ، والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها ، فإنه لم يتضمن أوجه المخالفة ، ذلك أن المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ترفع طبقاً لما نصت عليه المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية على النحو الآتي :

((أ - ...))

ب- إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع ، أوقفت المحكمة الدعوى ، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية .

ج- (...) .

وحيث إن المادة (١٩) من المرسوم بقانون المُشار إليه قد نصت على : (... بيان النص المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة) ، يكون المُشرع بذلك قد أوجب حسب المادة السابقة أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانات جوهرية ، تنبئ عن جدية الإحالة أو الدعاوى ، التي يتحدد بها موضوعها ، وذلك مراعاةً لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين ، وحتى يُتاح لذوي الشأن ومن بينهم الحكومة أن يتبينوا جوانبها كافة ، ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم ، وتهيئةً مستنداتهم ، في المواعيد التي حددتها المادة (٢٢) من المرسوم بقانون سالف البيان . ولما كان البين من قرار الإحالة أن محكمة الموضوع قد تراءى لها عدم دستورية نص المادة (١/٥٤) من القانون المدني ، فيما تضمنته من فقد من دفع العربون له عند عدوله ، والتزام من قبضه برده ودفع مثله عند عدوله ، ومن دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر ، فإن ذلك يمثل اعتداءً على حق الملكية ، وسلب أموال من عدل ، من دون اشتراط تحقق أي ضرر ، يحرم القاضي بالتالي من بحث عناصر النزاع المتمثلة في الضرر الذي أصاب من عدل ، بذلك يكون قرار الإحالة قد استوفى أوضاعه القانونية ، في بيان النص المطعون بعدم دستوريته ، والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها ، وأوجه المخالفة ، فيكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق في غير محله ، متعيناً رفضه .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية مؤثراً في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، والمطروحة على محكمة الموضوع ، وبالقدر اللازم والضروري للفصل فيها بلا زيادة أو نقصان ، وذلك التزاماً بمبدأ قرينة الدستورية لمصلحة القوانين . وإذا كانت الدعوى الدستورية تدور وجوداً وعدمًا بوجود المصلحة فيها ، فإن المصلحة ، ذاتها ، هي التي تحدد ، في الوقت ذاته نطاق الدعوى وحدودها ، ضيقاً واتساعاً ، فلا يمتد لغير المطاعن ، التي يؤثر الحكم بصحتها أو ببطلانها في النزاع الموضوعي . متى كان ذلك ، وكان البين من حكم الإحالة أن النزاع الموضوعي يدور حول عدم رد العربون الذي أخذته المدعى عليها

(بائعة العقار) ومثله ، طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (٥٤) من القانون المدني ، وإذ ارتأت محكمة الموضوع أن النص المشار إليه ، لم يشترط حدوث ضرر لمن لم يعدل من جراء عدول الطرف الآخر ، فإن هذا النص يُثير شبهة عدم الدستورية ، وتكون المصلحة في الدعوى الدستورية متوافرة ، ويتحدد نطاقها فيما نصت عليه تلك الفقرة من المادة المطعون عليها () وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر () ، وينحصر فيها ، ولا يتعداها إلى غيرها من الأحكام .

وحيث إن الحماية القانونية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة ، تقتض ألا ترهقها القيود التي يفرضها المشرع عليها - في إطار وظيفتها الاجتماعية - جوهر بنيانها ، وألا يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها ، بما يفقدها علة وجودها ، وينحدر بالحماية المقررة لها إلى ما يفرغها من مضمونها ، ذلك أن صون الملكية الخاصة ، وإعاقتها لا يجتمعان . وكلما تدخل المشرع ، مقوضاً بنيانها ، من خلال قيود ترهقها إلى حد ابتلاعها ، كان عمله افتتاتاً عليها ، منافياً للحق فيها .

وحيث إن دستور مملكة البحرين قد حرص في الباب الثالث منه على تأكيد حق الأفراد في التمتع بمجموعة من الحقوق والحريات، دون تمييز في كفالة هذه الحقوق ، وهي حقوق تتكامل فيما بينها ، ومنها المادة (٢٠/و) التي تنص على أن : () حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون () ، الذي يفترض ابتداءً ، وبداهةً ، أن يكون لكل شخص الحق في النفاذ إلى المحاكم ، بصورة مُيسرة ، لا تحول دونه عوائق إجرائية ، وألا تُمنع المحاكم من نظر أية منازعة ، وألا توصل أبواب أي منها في وجه أي من المتقاضين ، في إطار من الفرص المتكافئة بينهم ، وصولاً إلى حل منصف ، يُمثل التسوية التي يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها ، بوصفها الترضية القضائية ، لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها ، باعتبار أن هذه الترضية تندمج بالحق في التقاضي ، وتشكل الحلقة الأخيرة فيه .

وحيث إن القانون المدني قد انتظم أحكام التعاقد بالعربون في المواد (٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤) ، إذ تنص المادة (٥٢) منه على أن : () دفع العربون وقت إبرام العقد ، يُفيد أن لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه ، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك ، أو كان العرف يقضي بخلافه () فإن ذلك ، تأكيد على أن المشرع البحريني قد أخذ بفكرة عربون الرجوع ، بحيث يكون دفع العربون قرينة قانونية ، تتيح للمتعاقدین حق العدول عن العقد المُبرم بينهما . وبالتالي ، فلا مجال لتفسير النص على خلاف ما تغياه المشرع ، حيث إن تفسير النصوص ينبغي أن يكون في حدود النص ، وما يتضمنه من معان مرتبطة بالحكم المقصود منه ، وإلا

عد ذلك تجاوزاً لحدود التفسير ، والانتقال إلى مرحلة وضع نصوص جديدة ، لا مجرد تفسيرها ، وهو ما يعتبر خروجاً على دور القضاء ، وهو تطبيق القاعدة القانونية لا خلقها ، ومن ثم لا يجوز تفسير النصوص بما يبتعد عن الغاية النهائية المقصودة منها ، ولا أن ينظر إليها على أنها منعزلة عن بعضها ، وإنما تتكامل في إطار العضوية التي تنظمها ، من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها .

وحيث إن القانون يمنح المتعاقد بالعربون الرجوع عن العقد ، فإنه لا يمنحه إياه بالمجان ، حسب نص المادة (١/٥٤) المنوه عنها سالفاً والمطعون بعدم دستوريته ، وإنما بمقابل يتحمله ، يتحدد بمبلغ العربون ذاته ، فإن كان من عدل عن العقد هو من دفع العربون ضاع عليه ، وصار حقاً لمن قبضه ، وإن كان من قبضه هو من عدل ، التزم بأن يردده ويدفع مثله ، أي يرد ضعفه للطرف الآخر ، ومؤدى ذلك أن النص الطعين يرتب التزاماً بدفع قيمة العربون ، في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد ، لا تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول ، حيث إن الالتزام قائم ، حتى وإن لم يترتب على العدول ضرر . ومن ثم لا يجوز تخفيض العربون إذا تبين أن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر أقل من قيمته ، ولا زيادته إذا كان الضرر أكبر ، ما لم يكن ثمة تعسف في استعمال حق الرجوع ، فتكون الزيادة - عندئذ - تعويضاً عن التعسف ، لا تعويضاً عن العدول ذاته ، ولا يجوز عدم الحكم بالعربون ، إذا تبين أنه ليس ثمة ضرر ، فالعربون هو مقابل للرجوع في التعاقد ، وذلك استناداً إلى أن إرادة المتعاقدين هي أساس الاتفاق صراحة أو ضمناً على اعتبار العربون مقابلاً لحق العدول ، دون اعتبار لحدوث ضرر ، وليس في اتجاه الإرادة إلى إعمال هذا الحكم ثمة مخالفة للنظام العام ، وبالتالي يُستحق العربون على أنه المقابل المتفق عليه لاستعمال خيار العدول . لما كان ذلك ، يكون طرفا التعاقد وإعمالاً لسلطان إرادتهما في تكوين العقود ، قد قبلا التعاقد بالعربون ، وارتضيا تطبيق أحكامه المبينة في النص الطعين ، التي ليس فيها سلب أو اعتداء على أموال الطرف الآخر .

لما كان ذلك ، وكان النص المطعون عليه - في النطاق المحدد سلفاً - لم يعتد بما يترتب على عدول أحد طرفي العقد من ضرر للطرف الآخر عند رد قيمة العربون ، فإن دفع العربون يعتبر بذلك التزاماً ، وليس تعويضاً ، يدفعه المتعاقد حال العدول عن إتمام العقد ، وبالتالي ليس حتماً أن يكون هناك ضرر قد أصاب من لم يعدل ، ومن ثم كان المشرع منطقياً حينما لم يعتد بالضرر عند رد العربون في حالة الرجوع عن التعاقد ، وليس ذلك إلا تنظيم

للملكية ، لأداء دورها في المجتمع ، والانتفاع بالأموال محلها ، ولا يعتبر تدخلاً من المشرع في عمل السلطة القضائية ، أو إهدار لحق التقاضي ، فليس ثمة تعويض يحكم به القاضي ليعمل سلطته في بيان عناصر الضرر ، الذي يُقدر على أساسه هذا التعويض . وبالتالي يضحى النص المطعون عليه - في النطاق المحدد - غير مخالف للأحكام المنصوص عليها في المادتين (٩/ج) و(٢٠/و) أو أي حكم آخر في الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الإحالة .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة